

第1話：「追い込まれた退職願と、弟の助言」

～ある営業マンの意思表示をめぐる闘い～

意思表示と自主退職に関する事例研究

Gemini Notebook

事件を取り巻く登場人物と権力構造



人事部長

威圧的な権力者。「会社から放逐されるのか決めろ」とXを追い詰める。

事情聴取 / 威圧



主人公 X

Y社営業マン（平成17年入社）。
魔が差して勤怠システムに
不正入力を行ってしまう。

過去の処分事例
の情報提供



同僚

過去の「判例」を知る
重要参考人。

法的助言 / 救済



法学部卒の弟

実家での救世主。
冷静な視点で法的矛盾を突く。

Gemini Notebook

全ての発端：10日間のタイムカード不正

事案

社内勤怠システムへの不正入力による労働時間の過剰申告（合計10日間分）。

対応

会社側による計3回にわたる事情聴取の実施。

Xの態度

不正受給分の弁償を申し出、継続雇用を懇願。

Gemini Notebook

令和8年3月13日：第3回事情聴取での包囲網

「君の行為は会社と社員との
信頼関係を著しく損なうものだ！」

「職を辞して懲戒解雇を避けたいのか、
手続きを進めるのか、そこをやるだけだ」

「自主退職を申し出るのか、
会社から放逐されるのか、
決めてほしい」

Xの決断（本件退職意思表示）：
「分かりました。今月いっぱいで自主退職します。」

Gemini Notebook

帰宅後の食卓、法学部卒の弟による指摘

弟の冷静な分析

- 「会社を騙そうとしたわけではなく、弁償も申し出ている。」
- 「それなのに『懲戒解雇』という処分は重すぎる。絶対におかしい。」
- 「これまで社内でそんなに重い処分が下されていたのか、確認すべきだ。」

この一言が、Xを盲従から目覚めさせる。

Gemini Notebook



隠されていた社内判例との著しい乖離

本件（Xのケース）	
違反内容：	10日分の不正入力
会社側の通告：	懲戒解雇の示唆（退職の強要）

過去の事例（同僚からの情報）	
違反内容：	4日分の不正入力（別部署）
実際の処分：	減給（給与カットのみ）

処分の均衡（比例原則）を欠いた、不当な退職勧奨の可能性が浮上。

Gemini Notebook

タイムリミットと現在の宙吊り状態



Y社の就業規則

「退職日の1か月前までに退職願を人事部長に提出し、承認を得なければならない。」

Xの現状

口頭で「今月いっぱいで退職する」と伝えたのみ。
人事部長からは「了承されるかは追って連絡する」と言われたまま、

連絡はまだ来ていない。

Gemini Notebook

会社に残るための4つの法的防衛ライン

1. 口頭による意思表示の確定性
2. 承認前における撤回の可否
3. 意思表示の瑕疵（強迫・錯誤）
4. 瑕疵を裏付ける事実の主張

Gemini Notebook



防衛ライン1：言葉はどこまで縛るのか？

争点

「今月いっぱいで退職します」という口頭の言葉だけで、退職は確定的なものとして評価されてしまうのか？

法的視点

就業規則が「退職願の提出」という書面手続きを求めている中、パニック状態での口頭発言が、真意に基づく確定的な意思表示と言えるかどうかの検討。

Gemini Notebook

防衛ライン2：承認という「帰還不能点」



会社（人事権を持つ者）による正式な承諾がなされる前であれば、
労働者からの申し入れは原則として撤回可能であるという法理の適用。

Gemini Notebook

防衛ライン3：意思表示を根底から打ち砕く

意思表示の瑕疵

強迫

害悪を告知され、恐怖心から退職を強いられたとする取り消し主張。

錯誤

「懲戒解雇になる」という誤った前提事実を信じ込まされたことによる無効・取り消し主張。

Gemini Notebook

防衛ライン4：瑕疵を証明する事実の糸組み

事実1

人事部長による
「放逐されるのか決めろ」
という極端な二者択一の
強要発言。

事実2



過去の「減給」事例が
存在するにもかかわらず、
故意に重い「懲戒解雇」を
ちらつかせた事実。

事実3



Xが全額弁償を申し出た
にもかかわらず、
それが一切考慮されず
威圧された経緯。

Gemini Notebook

最終戦略：Xが会社に残るための2つのルート

現状：人事部長の承認は？

未承認

戦略：【申し入れの撤回】

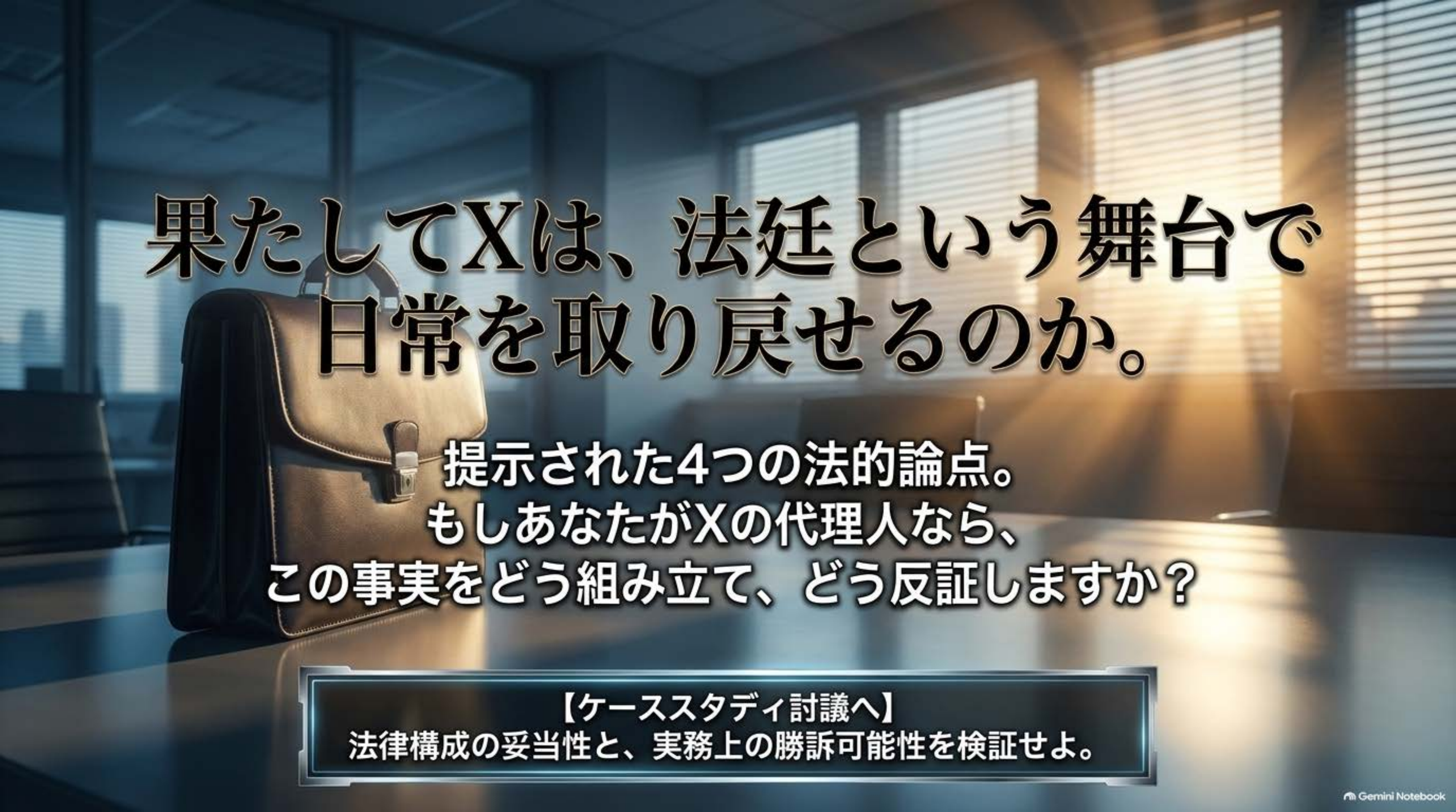
承諾前であることを理由に、
直ちに退職の意思を撤回する。

承認済み

戦略：【瑕疵による取り消し】

強迫または錯誤を立証し、
意思表示そのものを無効化する。

Gemini Notebook


果たしてXは、法廷という舞台で
日常を取り戻せるのか。
提示された4つの法的論点。
もしあなたがXの代理人なら、
この事実をどう組み立て、どう反証しますか？
【ケーススタディ討議へ】
法律構成の妥当性と、実務上の勝訴可能性を検証せよ。
Gemini Notebook